

1501431-27.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... para apuração dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal impróprio.

Em que pese os esforços empreendidos pela Defesa, o conjunto probatório é contundente e apto a dar parcial arrimo à pretensão deduzida na denúncia, para condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501431-27.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

PAULO EDUARDO DE ALMEIDA GALDINO

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

PAULO EDUARDO DE ALMEIDA GALDINO (vulgo "Du"), qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, segunda parte, ambos do Código Penal, porque, no dia 21 de dezembro de 2021, por volta de 1h15, na Rua Péricles Calvino Líbero Mainard, nº 1-04, Bairro Colina Verde, nesta cidade e Comarca de Bauru, subtraiu, para si, bens e valores pertencentes às vítimas Rosiane Maria Pinto da Fonseca e João Carlos de Oliveira, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

A denúncia foi oferecida às fls. 1/6 e recebida pela decisão de fl. 121.

O réu foi citado (fl. 149) e apresentou resposta à acusação às fls. 154/156.

A decisão de fls. 157/160 manteve o recebimento da denúncia e deu início à fase de instrução, procedendo-se à oitiva de duas vítimas e de duas testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado (fls. 197 e 221-mídia).

Encerrada a fase de instrução, as partes passaram às alegações finais. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia, pois entendeu comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (fls. 230/235).

Por outro lado, a Defesa rogou pela absolvição nos termos do artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, sustentando que o réu cometeu o delito sob efeito de entorpecentes. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, em regime inicial semiaberto, e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (fls. 237/239).

Por despacho de fl. 241, o julgamento do feito foi convertido em diligência para juntada aos autos do laudo pericial da arma de fogo e das munições apreendidas, o que se deu à fls. 251/265.

As partes se manifestaram às fls. 268 e 274. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
DECIDO.

Trata-se de ação penal pública instaurada para apuração dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal impróprio.

Em que pese os esforços empreendidos pela Defesa, o conjunto probatório é contundente e apto a dar parcial arrimo à pretensão deduzida na denúncia, para condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal perfeito (ou próprio).

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 7/9, boletins de ocorrência de fls. 21/23 e 24/27, auto de exibição e apreensão de fls. 28/29, fotografia de fl. 30, auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 31, laudo pericial de fls. 251/265, bem como pela prova oral amealhada nos autos.

A imputação da autoria do delito ao réu é igualmente inarredável, pois foi fruto da prova colhida em Juízo, sob a égide do princípio do devido processo legal, assegurando, de forma imperiosa, o contraditório e a ampla defesa.

Em seu interrogatório, o réu confessou parcialmente o delito. Disse que há três meses havia deixado o sistema penitenciário e estava trabalhando como entregador, no entanto sua motocicleta apresentou problemas e o vendedor, Eduardo Cesar Barbosa, sequer devolveu a quantia paga pelo bem. Acrescentou que possui três filhos e sua esposa estava desempregada, tendo discutido com ela no dia dos fatos, abandonado o lar e ingerido duas doses de conhaque. Narrou que, enquanto caminhava pela via pública, observou uma mulher desembarcando de um carro parado, momento em que se aproximou do motorista do veículo e anunciou o assalto, fazendo uso de um pedaço de alumínio retirado de uma lixeira; ato contínuo, subtraiu a quantia de R\$ 128,00 e o aparelho telefônico do homem, assim como uma sacola contendo lanches e refrigerante que estava com a mulher, além de determinar que não olhassem em sua direção, tendo fugido do local e posteriormente retornado à sua residência. Esclareceu ter se arrependido quando o indivíduo afirmou que usava o telefone para trabalhar. Negou o emprego de ameaça ou violência. Aduziu que, durante a manhã do dia 21 de dezembro de 2021, policiais civis invadiram sua residência, sendo por eles agredido e questionado sobre motocicleta e arma de fogo. Falou que o telefone subtraído do ofendido estava em sua casa e indicou a localização aos policiais (fl.

221-mídia).

O ofendido João Carlos de Oliveira contou que, na data dos fatos, trabalhava como motorista de aplicativo e recebeu solicitação de uma mulher que iria entregar lanches a um cliente. Reportou que o local de destino era escuro e a residência estava situada ao final de uma rua sem saída, motivo pelo qual parou o carro para desembarque da passageira, isto é, a vítima Rosiane, e efetuou manobra de conversão, quando então foi abordado por um indivíduo alto e magro que saiu de um matagal, trajava blusa com capuz e máscara de porreteção, apontou um revólver em direção à sua cabeça e anunciou o roubo, subtraindo a quantia de R\$ 150,00 e seu aparelho telefônico, como também os lanches da vítima Rosiane. Mencionou ter rastreado seu telefone por meio de outro celular que levava consigo, constatando que o autor parou no Bairro Santa Luzia e depois em sua residência, conforme esclarecido posteriormente pelos policiais. Explicou que compareceu à Delegacia de Polícia horas depois do delito, o réu lhe foi apresentado na companhia de outros homens e pôde reconhecê-lo sem sombra de dúvidas, bem como o reconheceu em audiência. Asseverou que a arma de fogo foi apreendida e recuperou seu aparelho celular e a importância de R\$ 67,00. Por fim, disse que uma mulher, por aplicativo de mensagens, havia solicitado os lanches à vítima Rosiane, sendo que esta estava acompanhada por seu filho no carro (fl. 197-mídia).

A vítima Rosiane Maria Pinto da Fonseca narrou que trabalhava com seu esposo em uma lanchonete e, no dia dos fatos, uma pessoa solicitou alguns lanches a serem entregues em uma residência, além de troco para R\$ 200,00, razão pela qual acionou um motorista de aplicativo a fim de conduzi-la ao destino; no local, desembarcou do veículo e encontrou o imóvel, localizado em uma rua sem saída, contido a casa parecia estar desabitada, momento em que o réu, portando um revólver, saiu de um matagal, abordou o motorista, ou seja, o ofendido João Carlos, e subtraiu um aparelho telefônico e quantia em dinheiro dele, além dos lanches que carregava. Acrescentou que seu filho estava no carro e o réu se assustou quando notou a presença do menor, determinando que fossem embora. Aduziu ter comparecido ao plantão policial horas depois do crime, onde lhe foram apresentados quatro indivíduos e efetuou o reconhecimento do réu como autor do roubo (fl. 221-mídia).

O policial civil Mário Koiti Kassama Filho relatou que participava de investigação de uma série de crimes de roubos, havendo interceptação telefônica em relação a um suspeito, o que proporcionou a identificação do réu como sendo parceiro daquele na prática criminosa. Falou que tomou conhecimento da prática do roubo contra um homem motorista de aplicativo e uma mulher que estava entregando lanches, ocorrido na região da residência do réu, assim como soube por informantes da Polícia de que, naquela data, o réu havia retornado à sua casa de forma afobada e com roupas semelhantes às descritas pelas vítimas, razão pela qual efetuou diligência no imóvel do réu, onde localizou um revólver calibre 32 municiado, o aparelho telefônico e parte do dinheiro subtraídos do ofendido, além de uma blusa usada no cometimento do delito. Esclareceu ter apurado que os lanches foram pedidos por meio de aplicativo de mensagem em linha telefônica cadastrada em nome da companheira do réu, o endereço de entrega era uma casa não habitada, onde o réu abordou as vítimas e subtraiu dinheiro, celular e os lanches (fl. 197-mídia).

No mesmo sentido, o investigador Thiago Bizzo Marcondes Fonseca disse que participou das investigações sobre crimes cometidos contra estabelecimentos comerciais e motociclistas em Bauru, as quais indicaram que o réu e indivíduo chamado Eduardo, conhecido como "BBS", seriam os autores dos delitos, havendo interceptação da linha telefônica utilizada pelo último. Reportou que, na data dos fatos, ao receber notícia da prática do roubo na região do Parque City, sendo que as características do réu coincidiam com as do autor do crime, procedeu à diligências no imóvel do réu, localizado no Condomínio Arvoredo, onde localizou um revólver calibre 32 municiado, bem como quantia em dinheiro e aparelho telefônico subtraídos da vítima, momento em que o réu admitiu a prática do roubo e a

utilização da arma de fogo no delito (fl. 197-mídia).

Ao que se extrai da prova oral colhida nos autos e observada a dinâmica dos fatos, não restam dúvidas de que o réu foi o autor do delito, empregando grave ameaça para o intento criminoso com a utilização de arma de fogo, sobretudo porque ele confessou a subtração e foi detido logo depois do roubo, com o revólver e o produto do crime, assim como foi reconhecido pelas vítimas.

Nesse sentido, faz-se necessário ressaltar que, em crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo é o de que a palavra da vítima prepondera, sendo preciosa e bastante no identificar o autor do delito, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado e não acusar inocente. Logo, não há se falar que as declarações dos ofendidos devem ser analisadas com cautela.

Ora, as vítimas reconheceram o réu em solo policial sem sombra de dúvidas (fls. 10/12), assim como em Juízo afirmaram ter sido o réu o autor do crime.

Acerca do valor probatório da palavra da vítima em caso como o dos autos, transcrevo:

“Sem dúvida a palavra da vítima é muito importante nos casos em que se apuram delitos como o roubo, pois é ela que teve maior contato com o meliante. Tal entendimento já se encontra cristalizado em nossos Tribunais: 'Prova - Palavra da vítima de roubo - Valor: Em sede de crime perpetrado na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima deve ser aceita sem ressalvas quando indemonstrado nos autos qualquer interesse, gratuito, de imputar falsa acusação a pessoa inocente, que sequer conhecia anteriormente aos fatos.' (RJTACRIM 15/290).” (TJSP. 4ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0027851-73.2010.8.26.0451. Relator: Des. Edison Brandão. Data do julgamento: 18 de março de 2014)

“a palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que não é o caso dos autos, assume significativa eficácia probatória, porquanto, como é cediço, o seu único desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes, mormente quando não os conhece.”
(TACRIM-SP-AP-11a C.- Rel. Xavier de Aquino - RJTACRIM 33/218)

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Descabimento: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua exposição firme e segura, com o apoio em outros elementos de convicção, autoriza o édito condenatório. Recurso não provido.
(TJSP. 15ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0005515-65.2007.8.26.0068. Relator: Des. J. Martins. Data do julgamento: 20 de junho de 2013) (destaquei)

Portanto, nada há a macular as declarações dos ofendidos, os quais foram claros, coerentes e seguros na descrição dos fatos.

Ainda, os policiais civis foram uníssomos e categóricos em afirmar que o réu vinha sendo investigado pela prática de diversos roubos na cidade, conforme Relatório de Investigação de fls. 104/107, e, da análise de seu modo de agir e de suas características físicas, concluíram ser grande a possibilidade de ele ter sido o autor do crime em discussão, de modo que efetuaram diligência e efetuaram a prisão do réu em flagrante em poder da res.

Por amor aos debates, é importante salientar que nada há nos autos capaz de retirar o valor probatório do depoimento dos investigadores de polícia, os quais apresentaram as mesmas versões em ambas as fases do procedimento, razão pela qual merecedores de credibilidade. A essência do depoimento dos agentes revelou-se, em

sua substância, uniforme e factível em Juízo.

De fato, não pode ser desconsiderado o depoimento dos policiais, servidores públicos cumpridores de seus deveres, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar o réu. Necessário ressaltar que a função da Polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre estes e os agentes. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos investigadores. Por tal razão, não merecem ver desprestigiadas suas palavras somente pelo fato de pertencerem ao quadro da Polícia. Nesse sentido:

“Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. [...] Ressalte-se que, como é cediço, policiais não estão legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos no sentido de infirmar os seus relatos, sendo certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão grave a pessoas que sabem ser inocentes.” (TJSP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001971-89.2017.8.26.0530. Relator: Salles Abreu. Data do julgamento: 3 de outubro de 2018).

Dessa forma, a análise do conjunto probatório indica inexistir fragilidade probatória a ponto de propiciar a absolvição.

De mais a mais, não encontra qualquer respaldo na prova dos autos a alegação da Defesa no sentido de existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena.

Ad argumentandum tantum, nada foi comprovado no tocante à alegação de que o réu teria cometido o delito sob efeito de entorpecentes, isto é, agido em estado de inimputabilidade. Aliás, sequer houve pedido de instauração de incidente para apurar eventual dependência toxicológica.

Igualmente, em Juízo o próprio réu afirmou ter ingerido apenas duas doses de bebida alcoólica antes dos fatos, de modo que eventual embriaguez teria sido voluntária, circunstância que não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, II, do Estatuto Repressivo. Sobre o tema:

Apelação criminal – Roubo – Sentença condenatória, pelo artigo 157, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal. Recurso Defensivo – buscando a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, pois "restou comprovado que o apelante, no momento do crime em tela, estava sob efeito de substâncias entorpecentes". Pleitos subsidiários pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e abrandamento das penas. Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Acusado que confessou a prática delitiva em ambas as fases da persecução – Vítima que, na fase inquisitiva, reconheceu o acusado por meio fotográfico. Em juízo relatou que o acusado adentrou em seu estabelecimento e, ameaçando-o com uma faca, praticou a subtração da quantia que havia no caixa – Policial Civil que em Juízo afirmou ter identificado o acusado, que já era conhecido dos meios Policiais, ao visualizar as filmagens do estabelecimento – Sobejamente demonstrada a autoria do fato, de rigor a manutenção da condenação. Inimputabilidade – Circunstância que não pode ser reconhecida – Embriaguez que foi voluntária – Réu que era plenamente capaz ao tempo dos fatos. Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Na segunda fase, agravante do art. 61, II,

alínea "h", do CP, compensada com a atenuante da confissão. Registros de reincidência não considerados. Ausência de recurso Ministerial. Sem alterações na etapa derradeira. Regime inicial fechado mantido, eis que justificado. Recurso desprovido. Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente. (TJSP. 8ª Câmara de Direito Criminal. Apelação Criminal nº 1500065-12.2019.8.26.0306. Relatora: Des. Ely Amioka. Data do julgamento: 18 de abril de 2022) (destaquei)

E, ao contrário do que sustentou a Defesa à fl. 239, não se verifica do interrogatório prestado na fase administrativa que o réu tenha afirmado que não se lembrava do ocorrido, destacando-se que ele optou pelo silêncio (fl. 16).

Quanto à causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, além de as vítimas terem confirmado a utilização de armamento, é de fundamental importância ressaltar que houve apreensão e perícia da arma de fogo e das munições localizadas na residência do réu, confirmando a potencialidade lesiva e a eficácia dos itens (laudo pericial de fls. 251/265).

Inegável que no caso concreto o uso de arma de fogo no cometimento dos delitos infundiu maior temor nas vítimas e as tornou mais vulneráveis às ações do infrator.

De outra banda, no entanto, não se verifica a ocorrência do concurso formal impróprio, porquanto ausente demonstração de que, da conduta única do réu, os delitos concorrentes tenham resultado de desígnios autônomos.

Em verdade, apesar de resultados lesivos distintos, atingindo o patrimônio de duas vítimas, foi única a conduta do réu, não tendo sido comprovado o fim deliberado e direto do autor de atingir dois ou mais bens jurídicos. Portanto, configurado o concurso formal perfeito, previsto no artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal.

Ao que se vê, é medida de rigor a condenação do réu às penas previstas no artigo 157, § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, ambos do Estatuto Repressivo.

Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, resta somente a fixação da pena.

De acordo com o artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática dos delitos. O réu ostenta antecedentes criminais (fls. 135/136: processo nº 0000004-38.2011.8.26.0071), além da reincidência a ser considerada em momento oportuno. Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo dos crimes é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências dos delitos não lhes são desfavoráveis. Por derradeiro, as vítimas não apresentaram comportamento relevante que influenciasse na dosimetria.

Destarte, por existir uma circunstância judicial desfavorável ao réu (maus antecedentes), fixo a pena no mínimo legal acrescida de 1/6, resultando em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa para cada delito de roubo.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (fl. 136: processo nº 0000200-78.2017.8.26.0594; fls. 137/138: processo nº 0035661-07.2012.8.26.0071). Assim, por se tratar de multirreincidência, sendo uma específica, majoro a pena em 1/3, ficando, então, estabelecida no montante de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa para cada crime de roubo.

Ainda, não há se falar em atenuante da confissão espontânea, pois é certo que, para

ser considerada, faz-se necessário que o agente admita a autoria do fato típico que lhe é atribuído e, in casu, o réu apenas reconheceu ter subtraído os bens, negando ter exercido grave ameaça com emprego de arma de fogo, bem como aduzindo que encontrou os ofendidos de forma fortuita. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE NÃO ADMITE A OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU DE GRAVE AMEAÇA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) pressupõe que o réu reconheça a autoria do fato típico que lhe é imputado.
3. Hipótese em que o réu não admitiu a prática do roubo denunciado, pois negou o emprego de violência ou de grave ameaça para subtrair o bem da vítima, numa clara tentativa de desclassificar a sua conduta para o crime de furto.
4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 301.063/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 18/09/2015) (destaquei)

Assim, mantenho as sanções da forma como anteriormente fixadas.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em 2/3, fixando-a em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 14 dias-multa (sistema bifásico para pena de multa) para cada delito de roubo.

Ademais, observando a regra do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal (concurso formal perfeito), deve ser aplicada somente a pena de um dos delitos, exasperada em 1/6, o que resulta em 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão e 14 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal. Além disso, destaca-se a reincidência do réu e, ainda, as circunstâncias dos delitos na hipótese dos autos, isto é, cuida-se de roubos praticados com emprego de arma de fogo contra vítimas que estavam exercendo suas profissões, devendo, portanto, ser considerada a gravidade do crime, que merece receber uma resposta enérgica do Judiciário, já que a periculosidade demonstrada pelo réu na grave ameaça praticada contra os ofendidos justifica o regime mais rigoroso, único que atende ao princípio da suficiência na repressão e prevenção desta espécie de criminalidade.

Aliás, acerca da matéria deve ser acentuada a jurisprudência do Tribunal Bandeirante:

"[...] Igualmente, não merece provimento o pedido de fixação de regime inicial mais brando, pois o fechado foi bem imposto tendo em vista que se trata de delito patrimonial em que há o emprego de grave ameaça, tornam-se pessoas traumatizadas, o que acarreta a imposição de regime mais gravoso. Tal situação ocorre também com a sociedade em geral, que vive atemorizada com a violência tão comum nos dias atuais. Portanto, para que haja retribuição ao mal cometido, faz-se necessária a imposição do regime fechado. Assim, no que tange ao regime prisional estabelecido, é de ser dito que o regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas afigura-se, de fato, como o mais adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e único apto a prevenir a reincidência, haja vista que, a par do quantum da pena imposta, trata-se de delito extremamente grave, que vem assustando e ameaçando a ordeira sociedade, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela,

impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade. E nem se diga baseou-se tal imposição na mera gravidade abstrata do delito. Não se olvide que os réus se ajustaram previamente, com um adolescente, para surpreender e ameaçar à vítima, subtraindo seus bens mediante grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo. Regime mais brando certamente não atenderia o caráter preventivo e repressivo das penas estabelecidas.” (TJSP. 8ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0000495-58.2018.8.26.0537. Relator: Des. Sérgio Ribas. Data do julgamento: 23 de novembro de 2020)

“[...] Por fim, a fixação do regime prisional independe da quantidade de pena aplicada. O regime deve ser estabelecido em atenção às circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo 33, § 3º, do mesmo Diploma. E, no caso, o regime mais adequado para o cumprimento das penas reclusivas impostas aos acusados era mesmo o fechado, porquanto condenados pela prática de roubo majorado, infração penal repugnante que, por suas circunstâncias e consequências, desassossega a sociedade e causa traumas profundos em suas vítimas. [...] Também é importante esclarecer que não há determinação legal que sempre obrigue à coincidência entre a pena fixada e o regime prisional correspondente. Tanto assim que a Súmula 719, do Colendo Supremo Tribunal Federal, dispõe que, com motivação idônea, é perfeitamente possível a imposição de regime de cumprimento de pena mais severo. E a conduta dos apelantes, como já dito, revelou periculosidade concreta e efetiva, haja vista que, em plena luz do dia e em comparsaria com um menor de idade, praticaram o roubo contra vítimas adolescentes na via pública, o que justifica a fixação, ao menos inicialmente, do regime mais rigoroso.” (TJSP. 14ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 1500123-55.2019.8.26.0616. Relator: Des. Fernando Torres Garcia. Data do julgamento: 23 de novembro de 2020)

Assim, o regime inicial será o fechado.

Diante da grave ameaça exercida, da quantidade de pena fixada, dos antecedentes e da reincidência, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu PAULO EDUARDO DE ALMEIDA GALDINO (vulgo “Du”) à pena de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos para cada dia-multa, por infração ao artigo 157, § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, ambos do Código Penal, pena a ser cumprida em regime inicial fechado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunique-se à Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação e Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, III, da Constituição Federal).

Determino o encaminhamento da arma de fogo e das munições ao Comando do Exército, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, a teor do disposto no artigo 25 da Lei nº 10.826/03.

O réu respondeu ao processo custodiado. Assim, presentes os requisitos à segregação cautelar e não se alterando a situação dos autos, tanto mais diante desta decisão, da pena ora aplicada, dos antecedentes e da reincidência, bem como pelas razões já expostas às fls. 85/86, 161/163, 200/202, 244/246 e, ainda, em razão da gravidade do crime praticado, o qual provoca constante desassossego na sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de convivência social e com o escopo de se resguardar a ordem pública, indefiro-lhe o recurso em liberdade nesta fase processual. Recomende-se, pois, o réu na prisão onde se encontra.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bauru, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA